빈출 지문 익힘장

1. 무효행위의 추인

① (반사회적 법률행위에 / **통정허위표시에**) 해당하여 무효인 법률행위는 당사자가 무효임을 알고 추인하면 새로운 법률행위로 본다.

② 무효인 법률행위를 당사자가 무효임을 알고 추인하면 (소급하여 / **추인한 때로부터**) 효력이 발생한다.

2. 법률행위의 취소

① 법률행위를 취소하면 (**처음부터** / 취소한 이후부터) 무효인 것으로 된다.

② 취소권자의 법정대리인은 취소원인 종료 (**전에도** / 후에만) 취소할 수 있는 법률행위를 추인할 수 있다.

③ 취소권은 추인할 수 있는 날로부터 (**3년** / 10년), 법률행위를 한 날로부터 (3년 / **10년**) 내에 행사하여야 한다.

3. 가장 조건

① 법률행위의 조건이 선량한 풍속 기타 사회질서에 위반한 사항인 경우 (**그 법률행위는** / 조건 만) 무효로 된다.

② 정지조건이 법률행위 당시에 이미 성취한 사실인 경우, (**조건 없는** / 무효인) 법률행위가 된다.

③ 정지조건이 법률행위 당시에 이미 성취할 수 없는 것으로 확정된 사실인 경우, (조건 없는 / **무효인**) 법률행위가 된다.

4. 물권적 청구권

① 소유권에 기한 물권적청구권은 소멸시효에 의하여 (소멸할 수 있다. / **소멸하지 않는다**.)

② 소유권에 기한 물권적청구권은 소유권과 분리하여 제3자에게 양도 (할 수 있다. / **하지 못한다.**)

5. 부동산 물권변동

① 법률행위를 원인으로 한 부동산 물권변동은 원칙적으로 (**등기하여야** / 등기하지 않아도) 효력이 발생한다.

② 매수인에게 소유권이전등기가 경료된 후에 매매 계약이 해제된 경우, 소유권이전등기가 (말소되어야 / **말소되지 않아도**) 매도인에게 소유권이 회복된다.

③ 점유취득시효 완성에 의한 부동산 소유권 취득의 효력은 (**등기하여야** / 등기하지 않아도) 발생한다.

④ 상속, 공용징수, 경매로 인한 부동산 물권변동의 효력은 (등기하여야 / **등기하지 않아도**) 발생한다.

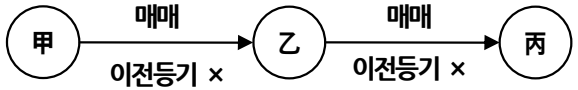
⑤ (**형성판결** / 이행판결)이 확정되면 물권변동의 효력은 등기하지 않아도 발생한다.

⑥ 공유물에 대한 (협의 분할 / **분할 판결**)이 있으면 등기하지 않아도 물권변동의 효력이 발생한다.

사례 익힘장

1. 중간생략등기

甲으로부터 X토지를 매수한 乙은 등기를 경료하지 않고 같은 X토지를 丙에게 전매하는 계약을 체결하였다.



① 甲으로부터 丙에게로 직접 경료된 중간생략등기는 (**토지거래허가구역에서는** / 전원합의가 없는 한) 효력이 없다.

② 당사자 전원의 합의가 없으면 丙은 (乙을 대위하여 甲에게 / **甲에게 직접**) 소유권이전등기를 청구할 수 없다.

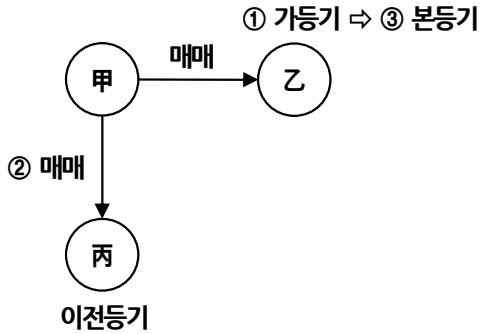
③ 乙이 丙에게 소유권이전등기청구권을 양도하려면 甲의 동의가 (**있어야 한다.** / 없어도 된다.)

④ 丙이 乙로부터 X토지를 매수하여 점유를 계속하고 있다면, 乙의 甲에 대한 등기청구권은 소멸시효가 (진행된다. / **진행되지 않는다.**)

⑤ 甲은 X토지를 乙로부터 미등기로 매수하여 점유하고 있는 丙에게 X토지의 반환을 청구할 수 (있다. / **없다.**)

2. 가등기

甲은 乙명의로 X토지에 소유권이전등기의 가등기를 경료해 주었고, 그 후 甲으로부터 X토지를 매수한 丙이 X토지에 대한 소유권이전등기를 경료 받았다.



① 乙명의의 가등기에는 적법한 등기 원인이 존재할 것이라는 추정력이 (있다. / **없다.**)

② 乙은 가등기에 기한 본등기청구권을 (**甲** / 丙)에게 행사하여야 한다.

③ 乙이 가등기에 기한 본등기를 경료하면 乙은 (가등기 시점부터 / **본등기 시점부터**) X토지의 소유권을 취득하는 것이 된다.